מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ״ו בכסלו התשפ״ג
20 בדצמבר 2022

חוזר גופים מוסדיים 2022-9-30
סיווג: כללי

מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון

1. כללי

ביום 28 בספטמבר 2022 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2022-9-28 שעניינו ״מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון״ (להלן – **החוזר**). החוזר עדכן את מגוון מסלולי ההשקעה המתמחים שגוף מוסדי רשאי לנהל, תוך יישום של המלצות הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לבחינת הוצאות ישירות שרשאי גוף מוסדי להשית על החוסכים, בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל, וזאת במטרה להביא לחיזוק המנגנון התחרותי בענף החיסכון הפנסיוני תוך הגברת כוח המיקוח של החוסכים כלפי החברות המנהלות. במסגרת החוזר נקבע כי מועד תחילתו ביום 1 בינואר 2023. עם זאת, בשל היקף ההיערכות הנדרשת מצד הגופים המוסדיים לרבות ההתאמות הנדרשות במישור התפעולי, והן בשל הצורך להבטיח היערכות נאותה של בעלי הרישיון וציבור החוסכים כדי להבטיח שקבלת החלטות לגבי מסלולי החיסכון הולמים את צרכי החוסכים, נדחה מועד התחילה של הוראות החוזר וזאת למעט ההוראות הבאות שיכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2023:

1. החובה לנהל מסלול השקעה משולב סחיר ומסלול השקעה עוקב מדדים גמיש כמפורט בסעיף 6(ב) לחוזר.
2. מתן אפשרות לגוף מוסדי להקים מסלול השקעה קיימות ומסלול השקעה סביבתי כמפורט בסעיפים 6 ו-7 לחוזר.
3. הוראות המעבר הקבועות בסעיף 17 לחוזר.

2. הוראות

בחוזר גופים מוסדיים 2022-9-28 שעניינו ״מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון״ (28.9.2022) יבואו השינויים המפורטים בסעיף 4 (סעיף התחילה) ובתיקוני מהדורה, בנספח לחוזר זה.

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמל כהגדרתן בחוזר זה או המנהלים פוליסות ביטוח חיים שאינן קופות ביטוח.

4. תחילה

א. תחילתן של הוראות חוזר גופים מוסדיים 2022-9-28 שעניינו מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון (28.9.2022) ביום 1 בינואר 2024.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א) לעיל, תחילתן של הוראות סעיף 6(ב) ו-17 לחוזר וכן של הוראות סעיפים 6 ו-7 לחוזר, ככל שהן רלוונטיות לעניין האפשרות להקמת מסלול השקעה ״קיימות״ ומסלול ״השקעה סביבתי״, ביום 1 בינואר 2023.

עמית גל

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון (בפועל)

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16, 35 ו- 39(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – **חוק הפיקוח על קופות גמל**), ולפי סעיפים 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – **חוק הפיקוח על הביטוח**), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

כיום מרבית הכספים במוצרי החיסכון הפנסיוני מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים במסלולים "כלליים" ללא התחשבות במאפייניו של כל חוסך וחוסך, לרבות בגילו. מצב דברים זה מביא לכך שחלק ניכר מהעמיתים חשופים לסיכוני השקעה במוצר החיסכון הפנסיוני שבו הם חוסכים, אשר אינם עולים בקנה אחד עם רמת הסיכון המתאימה להם על פי מאפייניהם.

מטרת חוזר זה לקבוע כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל. כמו כן, על מנת לאפשר לעמית לקבל החלטה מושכלת בנוגע למסלול ההשקעה המתאים לצרכיו ולמנוע את הטעייתו, במקרים שבהם העמית בוחר באופן אקטיבי את מסלול ההשקעה אליו ישויכו חסכונותיו, מסדיר החוזר כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים (מתמחים ושאינם מתמחים).

2. הגדרות

זכאי קיים – מי שהיה זכאי לקבל קצבה מקרן חדשה מקיפה לפני יום 1 בינואר 2004;

יום התחילה - יום תחילתו של חוזר זה לפי סעיף 16 לחוזר זה;

מדד המחירים לצרכן – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מדיניות ההשקעה התקנונית – מדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון הקופה במקרה של קופת גמל שאינה קופת ביטוח, או בנספח מסלולי ההשקעה במקרה של קופת ביטוח או של פוליסה שאינה קופת ביטוח;

מדיניות השקעה צפויה – כמשמעותה בחוזר גופים מוסדיים 13-9-2009, שעניינו הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה שלו;

מודל השקעות תלוי גיל – מסלולי ברירת המחדל והתנאים לצירוף עמיתים למסלולים אלה ולמעבר עמיתים ביניהם כאמור בסעיף 4 לחוזר זה;

מסלול אירוח – מסלול השקעה שבו הגוף המוסדי מנהל את כספי העמיתים באמצעות מנהל השקעות חיצוני;

מסלול ברירת מחדל – מסלול השקעה הנכלל במודל השקעה תלוי גיל כאמור בסעיף 4 לחוזר זה;

מסלול השקעה בדמי ניהול משתנים – כהגדרתו בתקנות דמי ניהול;

מסלולי השקעה למקבלי קצבה – מסלול למקבלי קצבה המיועד לזכאים קיימים, מסלול למקבלי קצבה קיימים, מסלול בסיסי למקבלי קצבה ומסלול מתמחה למקבלי קצבה כהגדרתם ברשימת מסלולי השקעה;

מסלול השקעה עוקב מדדים - מסלול השקעה העומד בכל התנאים המנויים בסעיף 6 בפרק 4, חלק 2, שער 5 בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה;

מסלול השקעה מתמחה – מסלולים המפורטים ברשימת מסלולי השקעה תחת האשכולות הבאים:

- אשכול 1 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

- אשכול 2 - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי עם דמי ניהול משתנים – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות ישירות לצד השקעות בנכסים עוקבי מדדים, בהם נגבים דמי ניהול משתנים על ידי הגוף המוסדי בהתאם לתשואה שהושגה;
- אשכול 3 - מסלולי השקעות ישירות בנכסים סחירים – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות בנכסים סחירים;
- אשכול 4 - מסלולי השקעה עוקבי מדדים – מסלולי השקעה מתמחים אשר מאופיינים בהשקעות במכשירים עוקבי מדדים;
- אשכול 5 - מסלולי השקעה אמונה וקיימות – מסלולי השקעה שמתמחים בניהול השקעות בהתאם לכללי הלכה דתית או השקפת עולם בתחומי הקיימות והסביבה.

מסלול כללי – מסלול השקעה שאינו מסלול מתמחה, אינו מסלול ברירת מחדל ואינו מסלול למקבלי קצבה;

מקבל קצבה – מי שקופת הגמל משלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים או קצבת נכות;

מקבל קצבה קיים - מי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018);

עמית – למעט עמית שיתופי;

עמית חדש – אחד מאלה:

(1) עמית אשר נפתח עבורו חשבון בקופת גמל, לאחר יום התחילה ולאותו עמית אין חשבון אחר בקופת הגמל, לרבות עמית שנפתח עבורו חשבון לצורך העברת כספים מקופת גמל אחרת לפי תקנות ההעברה;

(2) עמית אשר פתח חשבון נוסף בקופת גמל לאחר יום התחילה, לרבות חשבון שנפתח לצורך העברת כספים לפי תקנות ההעברה לאחר יום התחילה, ויראו בו עמית חדש לעניין החשבון הנוסף בלבד;

פוליסה שאינה קופת ביטוח – פוליסת ביטוח חיים שהוצאה על פי תכנית ביטוח משולבת בחיסכון שאינה קופת ביטוח;

קופת גמל –למעט קופת גמל מרכזית, קרן ותיקה, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל לחופשה, קופת גמל למטרה אחרת, קופת ביטוח מבטיחת תשואה ישנה, קופת גמל מבטיחת תשואה, קופת הגמל התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי וקופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות;

קופת ביטוח מבטיחת תשואה ישנה – תוכנית ביטוח חיים מבטיחת תשואה שיש כנגד התחייבויותיה, כולן או חלקן, איגרות חוב מיועדות, ואשר שווקה לפני שנת 1992;

קופת גמל מבטיחת תשואה, קצבת זקנה וקצבת שאירים – כהגדרתן בתקנות דמי ניהול;

קצבת נכות – כהגדרתה בתקנות דמי ניהול, למעט קצבת נכות הצמודה למדד על פי תנאים שנקבעו בפוליסת ביטוח;

רשימת מסלולי השקעה - רשימת מסלולי ההשקעה שיפרסם הממונה מעת לעת הכוללת פירוט של מסלולי ההשקעה האפשריים על פי חוזר זה, מדיניות ההשקעה התקנונית בכל מסלול ההשקעה ושם המסלול המתאים למדיניות השקעה;

תקנון הקופה – תקנון קופת גמל שאינה קופת ביטוח;

תקנות דמי ניהול – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול), התשע"ב-2012;

תקנות הוצאות ישירות – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח – 2008;

תקנות ההעברה – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

3. כללים לניהול מסלולי השקעה בקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה

גוף מוסדי ינהל, בכל אחת מקופות הגמל שאינן קרנות השתלמות ואינן קופת גמל להשקעה שבניהולו, מסלולי השקעה כמפורט להלן:

א. מסלולי השקעה אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים חדשים שלא בחרו במסלול השקעה אחר, במסגרת מודל השקעות תלוי גיל, כמפורט בסעיף 4 להלן;

ב. מסלולי השקעה המיועדים למקבלי קצבאות כמפורט בסעיף 5 להלן;

ג. מסלולי השקעה מתמחים אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים שבחרו במסלולי השקעה כמפורט בסעיף 6 להלן, לפי בחירת הגוף המוסדי;

ד. ~~במסגרת פוליסות ביטוח שהן קופות ביטוח ששווקו לפני שנת 2004, גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול כללי.~~ מסלול השקעה כללי ובלבד שמסלול כאמור יהיה סגור להצטרפות של עמיתים שלא היו באותו מסלול ביום התחילה.

4. מודל השקעות תלוי גיל

א. גוף מוסדי ינהל, בכל אחת מקופות הגמל שבניהולו שאינן קרנות השתלמות ואינן קופות גמל להשקעה, מספר מסלולי השקעה, אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים שלא בחרו במסלול אחר, לפי אחת מן החלופות המפורטות להלן, והכל לעניין נכסי עמיתים שלא משתלמת להם קצבה בשל נכסים כאמור:

1) שלושת מסלולי ההשקעה הבאים:

א) מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50;

ב) מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;

ג) מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 60.

2) מסלולי השקעה שיהיו מיועדים לקבוצה של עמיתים שתאריך לידתם מצוי בטווח של 5 שנים לפחות, אך לא יותר מעשר שנים. התנאים לפתיחת מסלול כאמור ולסגירתו ייקבעו בתקנון קופת הגמל.

ב. החל ביום התחילה יצרף גוף מוסדי עמית חדש לאחד ממסלולי ברירת המחדל המתאים לגילו, אלא אם כן ביקש עמית חדש להצטרף למסלול אחר.

ג. גוף מוסדי ישייך עמית החוסך במסלול ברירת מחדל אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, במועד שייקבע בתקנון הקופה, הסמוך למועד שבו העמית הגיע לגיל שבו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.

ד. גוף מוסדי יודיע לעמית על השיוך האמור בסעיף קטן (ג) לעיל, במסגרת הדיווח השנתי המפורט לעמיתים, העוקב למועד שבו תבוצע ההעברה, בהודעה אשר תכלול את המפורט להלן:

1) הסיבה שבשלה בוצע השיוך;

2) מדיניות ההשקעה הצפויה לפני השינוי ולאחריו;

3) מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.

ה. בחר גוף מוסדי בחלופה האמורה בסעיף 4(א)(2), יקבע מדיניות השקעה זהה, ככל הניתן, לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50, לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60 ולעמיתים שגילם לפחות 60.

ו. עמית שאינו עמית חדש יהיה רשאי להצטרף, אם בחר בכך, למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, לפי העניין, ויחולו בעניינו הוראות סעיף קטן (ג).

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ז. עמית יהיה רשאי להצטרף, אם בחר בכך, למסלול ברירת מחדל שאינו מתאים לגילו, וכן לבחור להישאר במסלול ברירת מחדל שאינו מתאים עוד לגילו, לפי העניין, זולת אם החליט הגוף המוסדי שלא לאפשר לעמיתים להצטרף או להישאר במסלול ברירת מחדל כאמור.

ח. גוף מוסדי יישלח הודעה נפרדת בנוסח המפורט בנספח לחוזר זה לעמיתים במסלולים כלליים בקופות הגמל שאינן קרנות השתלמות שבניהולו לא יאוחר משישה חודשים לאחר יום התחילה.

ט. גוף מוסדי רשאי להחיל מודל השקעות תלוי גיל גם על העמיתים הקיימים בקופת הגמל, לרבות שיוך עמיתים קיימים בהתאם לסעיף קטן (ג), ובלבד שיפעל בעניין זה בהתאם להוראות סעיף 12(ב) לחוזר זה.

5. מסלול למקבלי קצבאות

א. בקרן פנסיה או בקופת ביטוח ינהל הגוף מוסדי חשבונות נפרדים שבהם ינוהלו הנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות כלפי מקבלי הקצבאות ויקים מסלולי השקעה לניהול אותם נכסים בהתאם למפורט להלן לפי העניין:

1) מסלול למקבלי קצבה זכאים קיימים;

2) מסלול למקבלי קצבה קיימים;

3) מסלול בסיסי למקבלי קצבה (מסלול קצבה ברירת מחדל);

ב. גוף מוסדי המנהל קופת גמל לקצבה רשאי לנהל, בחשבון נפרד, מסלולי השקעה נוספים למקבלי קצבאות כמפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.

ג. גוף מוסדי יהיה רשאי שלא להעביר למסלול הבסיסי למקבלי קצבה, מקבלי קצבאות בקופות ביטוח, אשר החלו לקבל קצבה עד לסוף שנת 2015.

6. מסלולי השקעה מתמחים

גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל בקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה מסלולי השקעה מתמחים כמפורט להלן:

א. מסלולי השקעה מתמחים בהתאם לאשכולות הבאים שמפורטים ברשימת מסלולי ההשקעה:

1) אשכול 1 – מסלולי השקעה בניהול אקטיבי;

2) אשכול 2 – מסלולי השקעה בניהול אקטיבי בדמי ניהול משתנים;

3) אשכול 3 - מסלולי השקעה המתמחים בנכסים סחירים;

4) אשכול 4 – מסלולי השקעה עוקבי מדדים;

5) אשכול 5 - מסלולי אמונה וקיימות, למעט מסלול השקעה סביבתי אותו גוף מוסדי לא יהיה רשאי לנהל בקופת גמל שאינה קרן השתלמות ואינה קופת גמל להשקעה .

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), על גוף מוסדי שאינו חברה מנהלת של קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל, לנהל לכל הפחות את מסלולי ההשקעה המתמחים הבאים:

1) מסלול השקעה משולב סחיר (מתוך אשכול 3);

2) מסלול השקעה עוקב מדדים גמיש (מתוך אשכול 4).

ג. גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול השקעה מאשכול 2, רק אם הגוף המוסדי מנהל גם מסלול השקעה באותה ההתמחות מתוך אשכול 1.

ד. דירקטוריון של גוף מוסדי יאשר כי מדיניות ההשקעה התקנונית של כל מסלול שונה באופן מובהק ממדיניות ההשקעה התקנונית של כל מסלול השקעה מתמחה אחר באותה קופת גמל או באותו נספח מסלולי השקעה, לפי העניין, וינמק את החלטתו. לעניין זה יובהר כי גוף מוסדי רשאי לנהל מסלול

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

השקעה אחד בלבד מכל סוג מתוך מסלולי אמונה וקיימות (אשכול 5) המפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.

ה. האמור לעניין אישור הדירקטוריון כקבוע בסעיף קטן (ד), לא יחול לעניין מסלולי ההשקעה באשכול 2 ביחס למסלולי ההשקעה באשכול 1, בכפוף לרשימת מסלולי ההשקעה.

6א. כללים שיחולו על עמית שבחר במסלול השקעה כספי

א. עמית שבחר במסלול השקעה כספי יבחר בעת הצטרפותו למסלול כלהלן:

1) משך תקופת בחירתו במסלול הכספי (להלן בסעיף זה – **תקופת הבחירה**) מבין האפשרויות הבאות:

א) שישה חודשים;

ב) שנים עשר חודשים;

ג) עשרים וארבעה חודשים.

2) מסלול ההשקעה אליו יעביר הגוף המוסדי את הכספים מהמסלול הכספי בתום תקופת הבחירה.

ב. עד חודש לפני תום תקופת הבחירה, אך לא יותר מחודשיים לפני תום תקופה זו, ישלח הגוף המוסדי לעמית הודעה על מועד תום תקופת הבחירה. בהודעה יודיע הגוף המוסדי לעמית כי הכספים הצבורים במסלול הכספי צפויים לעבור למסלול אותו בחר בהתאם לסעיף קטן (א)(2) אלא אם יגיש לחברה המנהלת בקשה להעברה למסלול השקעה אחר או יבחר מחדש במסלול הכספי. להודעה כאמור יצורף טופס לבחירת מסלול השקעה.

ג. יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על עמית שבחר במסלול כספי טרם תחילתו של חוזר זה.

7. כללים לניהול מסלולי השקעה בקרנות השתלמות, בקופות גמל להשקעה ובפוליסות שאינן קופות ביטוח

א. גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל בקרנות השתלמות, בקופות גמל להשקעה ובפוליסות ביטוח שאינן קופות ביטוח מסלול השקעה כללי ומסלולי השקעה כמפורט בסעיף 6 אך למעט החובה הקבועה בסעיף 6(ב).

~~ב. במסגרת פוליסות ביטוח שאינן קופות ביטוח ששווקו לפני שנת 2004, גוף מוסדי יהיה רשאי לנהל מסלול כללי.~~

ב. גוף מוסדי יקבע בתקנון קופת גמל להשקעה או בפוליסה שאינה קופת ביטוח, מסלול השקעה ברירת מחדל.

ג. גוף מוסדי יקבע בתקנון קרן השתלמות מסלול השקעה ברירת המחדל אחד מבין המסלולים הבאים:

1. מסלול השקעה ~~מתמחה גמיש~~ כללי.
2. מסלול השקעה עוקב מדדים גמיש.

ד. גוף מוסדי רשאי להקים מסלולי אירוח במסגרת פוליסה שאינה קופת ביטוח שבניהולו בהתאם להוראות סעיף קטן (א). יראו מסלול כאמור שיש לו מדיניות השקעה אחידה, כמסלול אחד, אף אם ניתן לבחור ולנהל את הכספים באמצעות מנהלי השקעות שונים.

ה. הוראות סעיף זה לא יחולו על חברה מנהלת לעניין ניהול מסלולי השקעה בקופות חסכון לכל ילד, ובקופה כאמור החברה תנהל את מסלולי ההשקעה בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2022-9-29 "קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – תיקון" (28.9.22), או כל הוראה אחרת שתבוא במקומו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

8 . איסור הטעיה בשם של קופת גמל או מסלול השקעה

גוף מוסדי לא יכנה קופת גמל, מסלול השקעה בקופת גמל, פוליסה שאינה קופת ביטוח, בשם מטעה או העולה ממנו הבטחה להשגת או עמידה בקריטריון איכותי או כמותי או בשם שניתן להסיק ממנו על אופן ניהול ההשקעות בקופה או במסלול. לדוגמא: בטוחה, רווחית, סולידית, יציבה, איתנה, אגרסיבית.

9 . כללים להתאמת שמו של מסלול השקעה למדיניות ההשקעה במסלול

א. שמו של מסלול השקעה יותאם למדיניות ההשקעה התקנונית בהתאם למפורט ברשימת מסלולי ההשקעה.

ב. גוף מוסדי לא ישתמש בשם המופיע ברשימת מסלולי ההשקעה עבור מסלול השקעה שמדיניות ההשקעה התקנונית שלו שונה ממדיניות ההשקעה המתאימה לו ברשימת מסלולי ההשקעה.

10 . רשימת מסלולי ההשקעה

א. באתר האינטרנט של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, תפורסם רשימת מסלולי ההשקעה, שבה תפורט מדיניות ההשקעה התקנונית במסלולי ההשקעה השונים ושם המסלול המתאים למדיניות השקעה כאמור.

ב. סבר הממונה כי נדרש שינוי ברשימת מסלולי השקעה לרבות שינוי במדיניות ההשקעה או בשם מסלול השקעה, יחול המפורט להלן:

1) יודיע הממונה לגופים המוסדיים על שינוי ברשימת מסלולי ההשקעה;

2) הודיע הממונה על שינוי כאמור, על הגופים המוסדיים לבצע את השינויים הנדרשים בתקנון הקופה או בנספח מסלולי ההשקעה בפוליסה, לפי העניין, בתוך שלושה חודשים, אלא אם הודיע הממונה אחרת בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) לעיל.

11 . עיגון מסלולי ההשקעה בתקנון או בפוליסה ופרסומם באתר האינטרנט של גוף מוסדי

א. מסלולי ההשקעה שמנהל הגוף המוסדי בקופת גמל או בפוליסה שאינה קופת ביטוח, יעוגנו בתקנון הקופה או בנספח מסלולי ההשקעה, לפי העניין, בהתאם למפורט ברשימת מסלולי ההשקעה, כאשר מסלולי ברירת המחדל יופיעו תחילה.

ב. בתקנון של קופת גמל שאינה קרן השתלמות, אינה קופת גמל להשקעה או בפוליסה של קופת ביטוח, ייקבע בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) כי עמית המשויך למסלול ברירת מחדל שאינו מתאים עוד לגילו לפי המודל, ישויך למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של עמית שטרם החל לקבל קצבה מהקופה, להודיע על רצונו לעבור לכל מסלול השקעה אחר בקופה, או להישאר באותו מסלול, אם מאפשר זאת הגוף המוסדי, והכל בהתאם להוראות סעיף 4 לעיל.

ג. רשימת מסלולי ההשקעה שמנהל גוף מוסדי בקופת גמל, או בפוליסה שאינה קופת ביטוח, כפי שהיא מצויה בתקנון הקופה או בנספח מסלולי ההשקעה בפוליסה, לפי העניין, תפורט בטופס ההצטרפות לקופת הגמל או לפוליסה שאינה קופת ביטוח לא יאוחר מיום תחילתו של חוזר זה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

12 . שינוי התמחות במסלול השקעה

א. גוף מוסדי רשאי לשנות התמחות במסלול השקעה מתמחה, כמפורט ברשימת מסלולי ההשקעה ובלבד שהדירקטוריון אישר כי שינוי ההתמחות כאמור מיטיב לשקף את תמהיל ההשקעות במסלול המתמחה, כפי שהתנהל המסלול בכל אחת מהשנים החל משנה מיום הקמתו;

ב. גוף מוסדי אשר מבקש לבצע שינוי בהתמחות של מסלול השקעה, יודיע לעמיתים אודות השינוי האמור לפחות 45 ימים ולכל היותר שלושה חודשים לפני המועד המתוכנן לביצועו, בהודעה אשר תכלול את המפורט להלן:

1) פירוט של הנימוקים לשינוי;

2) הסבר לגבי משמעות השינוי לעניין גמישות ניהול ההשקעות באותו המסלול;

3) השוואה בין מדיניות ההשקעה התקנונית לפני השינוי ולאחריו;

4) מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין;

5) מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.

13 . חריגה ממדיניות השקעה תקנונית

א. במהלך השנה הראשונה מיום הקמת המסלול, יהיה גוף מוסדי רשאי לחרוג ממדיניות ההשקעות התקנונית כל עוד יתרת הנכסים במסלול לדעת הגוף המוסדי אינה מספקת לצורך ניהול ההשקעות במסלול בהתאם למדיניות ההשקעות התקנונית שנקבעה במסלול;

ב. על חריגות ממדיניות ההשקעה התקנונית, למעט חריגות כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, יחולו הוראות סעיף 6(ג) בפרק 4, חלק 2, שער 5 בחוזר המאוחד שכותרתו ניהול נכסי השקעה. לעניין זה, ייראו בחריגה ממדיניות ההשקעה התקנונית שנגרמה בשל ביצוע מיזוג של קופות גמל כחריגה פאסיבית כמשמעותה בסעיף האמור.

14 . סגירת מסלול השקעה

גוף מוסדי רשאי לסגור מסלול השקעה רק אם אין במסלול עמיתים או נכסים מנוהלים, וכן באמצעות ביצוע הליך של מיזוג בהתאם להוראות הדין.

15 . תחולה

הוראות חוזר זה חלות על כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמל כהגדרתן בחוזר זה או המנהלים פוליסות ביטוח שאינן קופות ביטוח.

16 . תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

17 . הוראת מעבר

א. גוף מוסדי יעביר לממונה תקנון של קופת גמל או נספח מסלולי השקעה לפוליסה, אשר מותאמים להוראות חוזר זה לא יאוחר ממועד שייקבע על ידי הממונה.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ב. גוף מוסדי יתאים את מסלולי ההשקעה הקיימים בפוליסות שאינן קופות ביטוח ובקופות גמל שבניהולו בהתאם להוראות חוזר זה, עד ליום ~~התחילה~~ 1 בינואר 2024, כמפורט להלן. התאים הגוף המוסדי את אחד ממסלולי ההשקעה הקיימים לאחד ממסלולי ההשקעה המפורטים ברשימת מסלולי ההשקעה תחת אשכול 3 - מסלולי השקעות ישירות בנכסים סחירים או אשכול 4 - מסלולי השקעה עוקבי מדדים, יראו את מועד התאמת המסלול כמועד הקמתו לעניין הוראות תקנה 2(ב) לתקנות הוצאות ישירות.

ג. ~~גוף מוסדי המנהל מסלול כללי שלא במסגרת פוליסות ביטוח ששווקו לפני שנת 2004, ימזגו עד ליום 1 ביוני 2023 בהתאם להוראות הדין, למסלול השקעה מתמחה גמיש (מתוך אשכול 1)~~

ג. על אף האמור בסעיף קטן (ב) , תחילתן של הוראות סעיף 6(ב) ו-17 לחוזר וכן של הוראות סעיפים 6 ו-7 לחוזר, ככל שהן רלוונטיות לעניין האפשרות להקמת מסלול השקעה "קיימות" ומסלול השקעה "סביבתי", ביום 1 בינואר 2023.

ד. גוף מוסדי יידע עמיתים אודות שינוי מדיניות ההשקעה במסלול בו הם חוסכים, ככל שיידרש שינוי כאמור לצורך התאמת המסלול לחוזר זה, בהתאם לאמור בסעיף 12 לעיל.

ה. לעניין הוראות סעיפים 6(ג) ו-7(ה) לחוזר גופים מוסדיים 2020-9-18 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" (16.11.2020) לא יראו במסלול השקעה משולב סחיר ובמסלול השקעה עוקב מדדים גמיש, שהוקמו בהתאם להוראות סעיף 6(ב) לעיל, כמסלולי השקעה מתמחים לעניין מגבלת עשרת מסלולי ההשקעה המתמחים.

18 . ביטול תוקף

הוראות חוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 בטלות.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

א.ג.נ,

הנדון: <u>מעבר למסלול השקעה התואם לגילך במסגרת מודל השקעה תלוי גיל</u>

את/ה חוסך/כת במסלול ההשקעה _____[1] . במסלול זה מנוהלים כספי חוסכים בגילאים שונים באותו האופן.

באפשרותך להעביר את החיסכון ל"מודל השקעה תלוי גיל" בעל מדיניות השקעה וסיכון התואמים לגילך.

על מנת לעבור למסלול ההשקעה המתאים לגילך במסגרת המודל עליך לחתום על טופס זה ולהעבירו אלינו, בצירוף _____[2]. אנו נעביר את כספי החיסכון שלך בהתאם לבקשתך בתוך X ימי עסקים מהיום בו יועבר אלינו טופס זה חתום, בצירוף המסמכים הנדרשים.

1. פרטי המבקש/ת:[3]

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	מספר חשבון /פוליסה

2. הצהרת העמית/ה

הנני מצהיר/ה כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית.

ידוע לי כי הצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.

ידוע לי כי ביצוע העברה חל על היתרה הצבורה ועל ההפקדות השוטפות העתידיות.

חתימה העמית/ה _____

3. פרטים למילוי על ידי הגוף המוסדי[4]

[1] שם מסלול ההשקעה בו חוסך העמית, ומספר מס הכנסה של המסלול.
[2] פירוט כל המסמכים שעל עמית לצרף לבקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בהתאם לנהלי הגוף המוסדי.
[3] ימולא ע"י הגוף המוסדי.
[4] ימולא ע"י הגוף המוסדי לצרכיו הפרטיים. העמית אינו נדרש למלא, לאשר או לחתום על פרטים אלו.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

רקע וסעיף 4 לחוזר

ביום 28 בספטמבר 2022 פורסם חוזר גופים מוסדיים 2022-9-28 שעניינו מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון (להלן – **החוזר**). החוזר עדכן והרחיב את מגוון מסלולי ההשקעה המתמחים שגוף מוסדי רשאי לנהל, תוך יישום של המלצות הוועדה המייעצת לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לבחינת הוצאות ישירות שרשאי גוף מוסדי להשית על החוסכים, בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל, וזאת במטרה להביא לחיזוק המנגנון התחרותי בענף החיסכון הפנסיוני תוך הגברת כוח המיקוח של החוסכים כלפי החברות המנהלות. החוזר קובע כי מועד תחילתו ביום 1 בינואר 2023.

עם זאת, בשל היקף ההיערכות הנדרשת מצד הגופים המוסדיים, לרבות ההתאמות הנדרשות במישור התפעולי, והן בשל הצורך להבטיח היערכות נאותה של בעלי הרישיון וציבור החוסכים כדי להבטיח שקבלת החלטות לגבי מסלולי החיסכון הולמים את צרכי החוסכים, נדחה מועד התחילה של הוראות החוזר וזאת למעט ההוראות הבאות שיכנסו לתוקף ביום 1 בינואר 2023:

1. החובה לנהל מסלול השקעה משולב סחיר ומסלול השקעה עוקב מדדים גמיש כמפורט בסעיף 6(ב) לחוזר.
2. מתן אפשרות לגוף מוסדי להקים מסלול השקעה קיימות ומסלול השקעה סביבתי כמפורט בסעיפים 6 ו-7 לחוזר.
3. הוראות המעבר הקבועות בסעיף 17 לחוזר.

יובהר לעניין זה, כי מלבד הוראות סעיף 6(ב) לחוזר, הוראות סעיפים 6 ו-7 לעניין האפשרות להקמת מסלול השקעה "קיימות" ומסלול "השקעה סביבתי", והוראות המעבר הקבועות בסעיף 17 לחוזר, הוראות לחוזר גופים מוסדיים 2020-9-18 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" (16.11.2020) ימשיכו לחול עד ליום 1 בינואר 2024.

סעיף 3 לנספח

לאור כוונת הרשות לבחון את סוגיית המסלולים הכלליים (שסגורים למצטרפים חדשים בקופות גמל לקצבה) במישור הרוחבי, הוחלט בשלב זה לבטל את ההוראה שמחייבת למזג את המסלול הכללי למסלול מתמחה גמיש. על כן, נוספה הוראה שמאפשרת להמשיך לנהל את המסלולים הכלליים כשבקופות גמל לקצבה הם ימשיכו להיות סגורים למצטרפים חדשים.

סעיף 7 לנספח

למען הסר ספק, יובהר כי לעניין ניהול מסלולי השקעה בקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, החברה המנהלת תנהל את מסלולי השקעה בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2022-9-29 "קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד – תיקון" [28.9.22] או כל הוראה אחרת שתבוא במקומו, הקובעות הוראות ייחודיות לעניין מסלולי ההשקעה שינוהלו בקופה. זאת, נוכח מאפייניה הייחודיים של קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד.

סעיף 17 לנספח – הוראת המעבר

נוכח דחיית מועד כניסתו לתוקף של החוזר, מוצע לדחות את חובת הגופים המוסדיים להתאים את המסלולים הקיימים בהתאם להוראות חוזר זה למעט המסלולים המפורטים לעיל שייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר 2023. כמו כן, על מנת לא לפגוע בהתחייבויות קיימות במסגרת התאמת מסלולי ההשקעה, לגוף מוסדי יהיו שתי אפשרויות במסגרת התאמת המסלולים:

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

1. התאמת המסלול לאחד ממסלולי ההשקעה המפורטים ברשימת מסלולי ההשקעה תחת אשכול 3 - מסלולי השקעות ישירות בנכסים סחירים או אשכול 4 - מסלולי השקעה עוקבי מדדים. במקרה זה, יראו את מועד התאמת המסלול כמועד הקמתו, לעניין תקנה 2(ב) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008. זאת, על מנת שממסלולים אלה ייגבו אך ורק הוצאות ישירות המותאמות לסוג המסלול בהתאם להוראות התקנות האמורות.
2. התאמת מסלול ההשקעה לאחד ממסלולי ההשקעה המפורטים ברשימת מסלולי ההשקעה תחת אשכול 1 או אשכול 5 – מסלולי השקעה בניהול אקטיבי. זאת, כדי למנוע מקרה בו לא תתאפשר השתת הוצאות ישירות הנובעות מתנאיהן החוזיים של השקעות שבוצעו במועד מוקדם למועד תחילתו של החוזר.

נוסף על כך, מאחר שעל הגופים המוסדיים חלה חובה לנהל מסלול השקעה משולב סחיר ומסלול השקעה עוקב מדדים גמיש כמפורט בסעיף 6(ב) לחוזר, ומאחר ועד לכניסתן לתוקף של כל הוראות החוזר חלה על הגופים המוסדיים מגבלה לנהל עשרה מסלולים מתמחים וזאת בהתאם להוראות סעיפים 6(ג) ו-7(ה) לחוזר גופים מוסדיים 2020-9-18 "מסלולי השקעה בקופות גמל – תיקון" (16.11.2020), לא יראו במסלולים האמורים כמסלולים מתמחים לעניין מגבלת עשרת מסלולי השקעה מתמחים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon